

HABEAS CORPUS 276.724 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. CRISTIANO ZANIN
PACTE.(S) : CRISTIAN HILANDRO NICOLADELLI
IMPTE.(S) : NILSON VITAL NAVES E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de *habeas corpus* impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no *Habeas Corpus* — HC 1.091.138/RS, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE *HABEAS CORPUS*. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de *habeas corpus* e o outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.

2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em *habeas corpus*, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações.

3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois caso eventualmente houvesse sido constatada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício.

4. Agravo regimental improvido (doc. 37, p. 1).

Neste *habeas corpus*, requer-se:

[...] a concessão da ordem para cassar o acórdão coator e, afastado o óbice da unirrecorribilidade, determinar que a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça

do Habeas Corpus n.º 1.091.138/RS e julgue o seu mérito.

Sucessivamente, caso este Excelso Pretório entenda por examinar desde logo a questão de fundo, a concessão da ordem para anular o julgamento dos segundos embargos de declaração opostos na apelação criminal n.º 5003676-11.2018.4.04.7106/RS, determinando ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que proceda a novo julgamento, a fim de que se analise especificamente o pedido de acesso da defesa ao resultado da extração dos dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos por ocasião das buscas e apreensões (doc. 1. p. 18).

É o relatório. Decido.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do HC 1.091.138/RS, expondo os seguintes fundamentos:

Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente a recurso especial que impugna o mesmo acórdão aqui apontado como ato coator, que julgou a apelação interposta contra a sentença penal.

Ademais, as alegações de omissão e contradição atribuídas ao acórdão proferido pelo Tribunal de origem foram expressamente examinadas por ocasião da análise do feito conexo, Recurso Especial n. 2.101.493, oportunidade em que se concluiu pela inexistência dos vícios apontados.

A decisão foi mantida pelo colegiado da Sexta Turma deste Superior Tribunal em acórdão do qual extraio as seguintes passagens:

O Tribunal de origem afastou, com base no acervo probatório, a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar expressamente que todo o material obtido por meio das diligências de busca e apreensão foi

disponibilizado às defesas técnicas dos réus para extração de cópias na Secretaria. Confirma-se (e-STJ fls. 2.419-2.420): [...] Essa compreensão foi reiterada em outras decisões do Juízo de origem, inclusive no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fls. 3.787-3.788), que frisaram a ausência de qualquer impedimento ao exercício pleno da defesa, dado que os dados, documentos e mídias estavam à disposição dos defensores desde a fase de inquérito. Destaca-se, ainda, que (e-STJ fls. 3.787-3.788):

[...]

A matéria ora trazida à lume foi devidamente apreciada nas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal de origem afastado, de forma expressa e fundamentada, a alegação de nulidade decorrente da suposta ausência de disponibilização integral das provas obtidas por meio das buscas e apreensões.

Assiste razão ao Ministério Público Federal ao consignar que: “a defesa insiste em argumentar que não obteve acesso aos relatórios de busca e apreensão, mas em nenhum momento demonstra de que forma esse acesso lhe foi negado. Não há nenhuma decisão judicial que restrinja o alcance a esses dados. Pelo contrário, as instâncias ordinárias destacaram que todo o acervo probatório mantém-se disponível, inclusive sob dispositivo judicial, com apontamento da liberação do acesso aos documentos e mídias apreendidos com o acusado” (e-STJ fl. 4257).

No caso dos autos, os elementos informativos obtidos a partir das buscas e apreensões — incluindo dados, documentos e mídias —, bem como os registros das interceptações telefônicas e demais elementos colhidos no curso das diligências investigativas, foram integralmente disponibilizados à defesa, assegurando-lhe amplo acesso ao conteúdo probatório.

Ademais, para infirmar as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem com o intuito de reconhecer a alegada nulidade, seria imprescindível o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos — providência vedada na via estreita do recurso especial, nos termos do óbice imposto pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente o feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação de recurso extraordinário interposto pela defesa do ora paciente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e *habeas corpus* apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

[...]

Na mesma direção, citem-se, ainda, os seguintes precedentes: [...].

Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte interessada, uma vez que, caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 37, pp. 4-7 — grifos no original).

O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “[a] **aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de *habeas corpus* pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental**” (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei).

Nessa mesma direção:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a *habeas corpus*, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do *habeas corpus* pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de *habeas corpus* manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF.

4. A inadmissão do *habeas corpus* pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função

protetiva do *writ* constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta.

5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ.

6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental provido (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de *habeas corpus*. Precedentes.

2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do *Habeas Corpus* n. 206.236 (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).

Recurso ordinário constitucional. *Habeas corpus*. **Negativa de seguimento pelo relator do *writ* no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.** Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do *habeas corpus*.

1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do *habeas corpus*, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.

2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do *habeas corpus*.
Precedentes.

3. Recurso provido (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).

Posto isso, concedo a ordem de *habeas corpus* para determinar à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheça do HC 1.091.138/RS e, ausente outro óbice, julgue o mérito da impetração (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**

Relator